

**Conselho de Polícia Civil do Maranhão - CPC/MA****RESOLUÇÃO Nº 001/2014 - CPC/PCMA, DE 10 DE MARÇO DE 2014**

Dispõe sobre a Instituição de Processo Seletivo Permanente de Remoção - PSPR de Delegados de Polícia e servidores do Grupo Ocupacional de Atividades de Polícia Civil - Grupo APC, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Maranhão, regulamentando o art. 23 da Lei nº 8.508/06.

O CONSELHO DE POLÍCIA CIVIL, no uso da competência que lhe é conferida pelo Decreto nº 22.934, de 06 de fevereiro de 2007, da Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do Maranhão, publicado no Diário Oficial de mesma data, com fulcro na Lei nº 8.508, de 27 de novembro de 2006, também publicado na mesma data no Diário Oficial;

Considerando o teor do Decreto Estadual nº 22.925, de 05 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Polícia Civil do Estado do Maranhão;

Considerando que a Direção da Polícia Civil do Estado do Maranhão é exercida pelo Delegado Geral, a quem compete presidir o Conselho de Polícia Civil, conforme disposto nos Artigo 6º e 11º da Lei nº 8.508, de 27 de novembro de 2006;

Considerando o respeito aos Princípios inerentes à Administração Pública, mormente a Legalidade, Razoabilidade, Impessoalidade, Eficiência e Eficácia;

Considerando a necessidade de regulamentar, no âmbito da Polícia Civil, as remoções dos Delegados de Polícia e servidores do Grupo APC, em face da previsão contida no artigo 23 da Lei nº 8.508/2006;

Considerando a necessidade de estabelecer critérios que possibilitem aos interessados na remoção terem conhecimento da vaga a ser preenchida, bem como oportunizar aos mesmos inscreverem-se e concorrerem a determinada vaga em aberto com equidade e justiça;

Considerando a necessidade de se organizar as circunscrições policiais em entrâncias inicial, intermediária e final;

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir o Processo Seletivo Permanente de Remoção - PSPR dos Delegados de Polícia e servidores do Grupo Ocupacional de Atividades de Polícia Civil - Grupo APC, no âmbito da Polícia Civil, e regulamentar o art. 23 da Lei nº 8.508/06 (Estatuto da Polícia Civil) no que concerne às regras de concurso de remoção, bem como organizar e estruturar as carreiras e as circunscrições policiais em entrâncias.

CAPÍTULO: I**DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR**

Art. 2º. Havendo vaga em aberto ou necessidade de preenchimento de vaga criada em determinada sede, a Delegacia Geral de Polícia Civil fará publicar Edital de Concurso de Remoção no Órgão Oficial do Estado do Maranhão e site oficial da Polícia Civil, além de divulgar amplamente o Edital, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para ciência e conhecimento dos servidores interessados em concorrer à mesma.

Art. 3º. O Delegado de Polícia ou servidor do Grupo APC interessado em ser removido para a vaga aberta ou criada, deverá inscrever-se para postular a remoção, através de Requerimento de Inscrição em Processo Seletivo Permanente de Remoção encaminhado à respectiva Superintendência e posteriormente ao Presidente do Conselho de Polícia Civil.

Art. 4º. Observado o disposto no artigo anterior, concorrerão à movimentação os interessados que protocolizarem o Requerimento até o prazo de 05 (cinco) dias anterior ao prazo final do Edital.

Art. 5º. O Conselho de Polícia Civil apreciará os requerimentos no 7º dia após o prazo final previsto no Edital, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 07 (sete) dias, por motivo de força maior.

Art. 6º. Havendo número de interessados superior aos das vagas oferecidas, serão adotados os seguintes critérios de classificação, devendo um ter prioridade sobre o outro na sequência abaixo, para efeito de desempate:

I - maior tempo de serviço no cargo;

II - servidor de classe ou referência hierárquica superior;

III - não haver sido removido a pedido para circunscrição de entrância superior nos últimos 02 (dois) anos;

IV - maior tempo de serviço na Polícia Civil do Maranhão;

V - maior tempo como servidor público estadual do Maranhão;

VI - maior tempo de serviço público;

VII - mais idoso;

Art. 7º. Persistindo o empate após análise dos critérios estabelecidos no artigo anterior, a decisão será tomada por sorteio a ser realizado durante reunião do Conselho de Polícia Civil, sendo permitida a presença dos interessados;

Art. 8º. O servidor inscrito no Processo de Seleção, cuja investidura no cargo exija cumprimento de prazo de permanência mínima na localidade, ou que tenha sido removido ou redistribuído com condição de observância a esse prazo, poderá concorrer no processo de remoção desde que, até a publicação do edital de remoção, falem 15 (quinze) dias ou menos para o cumprimento do prazo comprometido.

Parágrafo único. Na hipótese, contemplado o servidor enquadrado nas condições do presente artigo, a movimentação só se efetivará após o cumprimento do prazo estipulado para sua permanência ou mediante liberação do Delegado Geral.

Art. 9º. Não havendo nenhum candidato inscrito à vaga em aberto, o Delegado Geral deverá preenchê-la dentre aqueles de entrância inferior àquela a ser preenchida.

Art. 10. O candidato poderá recorrer, fundamentadamente, ao Conselho de Polícia Civil, em caso de preterição por inobservância dos critérios objetivos do Artigo 6º desta Resolução.

Art. 11. O Conselho de Polícia Civil apreciará o recurso na primeira reunião seguinte ao preenchimento

Art. 12. A administração não arcará com nenhum ônus financeiro decorrente das remoções ocorridas em PSPR.

CAPÍTULO: II**DAS VEDAÇÕES**

Art. 13. É vedada a participação no Concurso de Remoção ao servidor que:

I - tenha menos de 02 (dois) anos de efetivo exercício na sede de lotação atual, até o último dia da data de inscrição no certame;

II - não tenha completado o tempo mínimo de lotação inicial previsto em edital de concurso;

III - tenha sido requisitado, cedido ou posto à disposição de órgãos diversos da Polícia Civil, exceto para a Corregedoria Geral do Estado e para Órgãos do Sistema de Segurança Pública Federal, Estadual e de Municípios com população igual ou superior a 200.000 (duzentos mil) habitantes, e que tenha retornado ao órgão de origem em período inferior a 02 (dois) anos, a contar da data final do Edital do concurso de remoção;

IV - encontre-se em gozo de licença de qualquer tipo, exceto licença médica, desde que esta finde até o prazo final para inscrição no PSPR;

V - tenha sido condenado em Processo Criminal, com trânsito em julgado, exceto quando já houver cumprido a pena aplicada;

VI - tenha sido condenado em Processo Administrativo Disciplinar por falta grave, com trânsito em julgado, exceto quando já reabilitado.

CAPÍTULO: III

DA POSSE DE NOVOS DELEGADOS E SERVIDORES DO GRUPO OCUPACIONAL DE ATIVIDADES DE POLÍCIA CIVIL

Art. 14. Havendo novos Delegados e servidores do Grupo APC aptos a tomar posse após concurso público, as vagas a eles destinadas somente serão disponibilizadas para lotação mediante a prévia realização do concurso de remoção interna de que trata esta resolução.

§1º. A lotação de que trata este artigo obedecerá aos seguintes critérios, além dos já estabelecidos nos artigos anteriores desta resolução:

I - Os novos Delegados e servidores do Grupo APC serão lotados nas vagas remanescentes do PSPR e naquelas que permanecerem ociosas;

II - A primeira lotação dos novos Delegados de Polícia e servidores do Grupo APC se dará nas circunscrições de entrância inicial.

§2º. No caso de não haver nenhum Delegado de Polícia e servidores do Grupo APC a preencher a circunscrição intermediária ou final, esta poderá ser preenchida por servidor de entrância inferior ou de primeira lotação.

CAPÍTULO: IV

DA ESTRUTURAÇÃO E ASCENSÃO FUNCIONAL

Art. 15. Para os efeitos a que se propõe esta Resolução deverão ser observados os seguintes critérios:

I - a organização e estruturação das circunscrições policiais passam a ser classificadas em entrâncias Inicial, Intermediária e Final.

II - as entrâncias são classificadas da seguinte forma: Inicial, são todos os municípios que não constituem sede de Delegacia Regional; Intermediária, são todos os municípios onde estão situadas as sedes de Delegacias Regionais; e Final, todos os municípios subordinados à Superintendência de Polícia Civil da Capital - SPCC.

III - A entrância Final deverá ser preenchida, preferencialmente, por Delegados de Polícia Civil e servidores do Grupo APC de Classe Especial ou de 1ª Classe.

IV - A entrância Intermediária deverá ser preenchida, preferencialmente, por Delegados de Polícia Civil e servidores do Grupo APC de 1ª Classe e 2ª Classe.

V - A entrância Inicial deverá ser preenchida, preferencialmente, por Delegados de Polícia Civil e servidores do Grupo APC de 3ª classe.

Art. 16. A organização e promoção funcional de uma circunscrição para outra, deve obedecer ao disposto nos artigos anteriores, de modo que não sejam subvertidas a ordem de progressão e de ascensão funcional do Delegado de Polícia Civil e servidores do Grupo APC.

Parágrafo único. A ascensão para a entrância imediatamente superior somente se dará pelo exercício funcional na entrância imediatamente inferior, ficando vedada a passagem direta da entrância inicial para a final.

Art. 17. Para a lotação de Delegados de Polícia e servidores do Grupo APC na Superintendência Estadual de Investigação Criminal-SEIC e no Centro de Inteligência da Polícia Civil, não serão observadas as regras estabelecidas nos artigos anteriores, devendo esta atender a critérios de análise da conduta funcional do servidor e qualificações profissionais específicas, após autorização do Delegado Geral, priorizando-se, quando possível, os servidores aptos à ascensão à entrância final.

CAPÍTULO: V

DA REMOÇÃO DE OFÍCIO DO DELEGADO DE POLÍCIA E SERVIDORES DO GRUPO OCUPACIONAL DE ATIVIDADES DE POLÍCIA CIVIL

Art. 18. A remoção de ofício do Delegado de Polícia e servidor do Grupo APC, no interesse do serviço policial, deve ser antecedida de PSPR, sendo vedada para circunscrição de entrância inferior à sua lotação atual, sem a concordância do servidor, observando-se o que abaixo segue:

I - todo ato de remoção de ofício de Delegado de Polícia ou servidor do Grupo APC no interesse do serviço policial, deverá ser devidamente motivado com circunstanciada exposição das razões fáticas que determinaram sua edição, sob pena de invalidade;

II - será facultada ao servidor removido de ofício a apresentação de recurso escrito para apreciação e deliberação do Conselho de Polícia Civil, na primeira sessão seguinte à publicação do ato.

III - a decisão do Conselho de Polícia Civil deverá ser motivada com circunstanciada fundamentação que constará da Ata da reunião.

CAPÍTULO: VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Não se aplica o PSPR para remoções entre unidades e circunscrições da mesma sede, considerando sede o que estabelece o art. 25 da Lei nº 8.508/2006 - Estatuto da Polícia Civil.

Art. 20. Não se aplica o PSPR para remoções por permuta, devendo estas se darem somente entre servidores lotados em entrâncias idênticas, observadas as exigências expressas nesta Resolução.

Art. 21. Quando da entrada em vigor desta Resolução os Delegados de Polícia Civil e servidores do Grupo APC que já tiverem cumprido o interstício mínimo de 02 (dois) anos em entrância Intermediária ou Final e estiverem lotados em entrância Inicial, poderão se inscrever para o PSPR de vaga da entrância Final.

Art. 22. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

SÃO LUÍS, 10 DE MARÇO DE 2014

MARIA CRISTINA RESENDE MENESES

Delegada Geral e Presidente do Conselho de Polícia Civil do Maranhão,

MARCONI CHAVES LIMA, KATHERINE CHAVES LIMA, MAURÍCIO RIBEIRO MARTINS, JAIR LIMA DE PAIVA JUNIOR, AUGUSTO BARROS NETO, MAURO COSTA DA ROCHA, HELEUDO ALBINO MOREIRA, AMON ANTONIO RIBEIRO JESSEN, CASSIO MARQUES FREITAS, ANNE KELLY BASTOS VEIGA - Membros do Conselho de Polícia Civil do Maranhão.

ESTADO DO MARANHÃO
DIÁRIO OFICIAL

PODER EXECUTIVO

CASA CIVIL

Unidade de Gestão do Diário Oficial

Rua da Paz, 203 - Centro - Fone: 3222-5624 - FAX: (98) 3232-9800

CEP.: 65.020-450 - São Luís - MA

Site: www.diariooficial.ma.gov.br - E-mail: doem@casacivil.ma.gov.br

ROSEANA SARNEY MURAD
Governadora

ANNA GRAZIELLA SANTANA NEIVA COSTA
Secretária-Chefe da Casa Civil

ANTONIA DO SOCORRO FONSECA FERREIRA
Gestora do Diário Oficial